UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia "

Resolución Directoral N°.....00002801.....

Tocache, 22 OCT. 2026

VISTO:

El Memorando N° 1104-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D, de fecha 22 de octubre de 2026; el Informe N° 037-2026-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD, de fecha 21 de octubre de 2026, emitido por la Presidencia de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes – CPPADD de la UGEL Tocache; la Denuncia Administrativa identificada con VIR N° 016-2026376696; la Disposición N° 005-2026-FPMU-DFSM, de fecha 22 de setiembre de 2026, y demás actuados que obran en el expediente, en un total de treinta y cuatro (120) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Denuncia Administrativa identificada con VIR N° 016-2026376696, los señores **ALEX MARÍN BANCES ROJAS**, identificado con DNI N° 48439325, y **MERCY MORALES CASTAÑEDA**, identificada con DNI N° 73460949, en su condición de padres de quien en vida fue la menor estudiante **DÁMARIS CRISTEL BANCES MORALES**, de trece (13) años de edad, quien cursaba el segundo grado de educación secundaria, sección única, de la Institución Educativa N° 0699 – Cahuide – Uchiza, formularon denuncia administrativa disciplinaria contra los servidores **MARIO SANTOS MAMANI MAMANI**, en su condición de Director de la Institución Educativa N° 0699 – Cahuide; **JORGE MAXIMO ALANIA SANTILLÁN**, en su condición de docente de Educación Física; y **DANIEL MAIZ MIRAVAL**, en su condición de docentes de la referida institución educativa;

Que, de acuerdo con lo señalado en la denuncia administrativa y los actuados realizados por la CPPADD de la UGEL Tocache incorporados al expediente, a los referidos servidores se les atribuyen presuntos hechos relacionados con negligencia en el desempeño de sus funciones, hechos que requieren ser evaluados en el ámbito administrativo disciplinario, sin perjuicio de las acciones que correspondan en otras vías.

Que, mediante Disposición N° 005-2026-FPMU-DFSM, de fecha 22 de setiembre de 2026, se advierte la existencia de una investigación en sede fiscal respecto de los hechos materia de denuncia, encontrándose consignada en dicho documento la calificación jurídica efectuada por el Ministerio Público;

Que, la existencia de una investigación fiscal o judicial no determina por sí misma responsabilidad administrativa disciplinaria, correspondiendo a la entidad administrativa efectuar la evaluación de los hechos dentro del ámbito de sus competencias, con observancia de los principios del debido procedimiento, verdad material, razonabilidad, presunción de licitud y demás principios que rigen la potestad administrativa disciplinaria.

Que, la **Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial**, establece el régimen disciplinario aplicable a los profesores de las instituciones educativas públicas, estableciendo que, dichos servidores habrían vulnerado el artículo 40° Deberes, literal ***c)*** *Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia*, concordante con el artículo **48° literal a)**, como falta grave, **causar perjuicio al estudiante y/o a la institución educativa;** puesto que el director y los docentes habrían omitido recomendar e indicar sobre el retorno de los alumnos luego del desfile en la localidad de Santa Rosa de Shapaja; además, de la autorización de salida firmada por parte de los padres de familia de los menores estudiantes agraviados

antes del desfile, y finalmente tomar las medidas de seguridad y resguardo de los alumnos que asistieron al desfile;

Que, el artículo 86° del Reglamento de la Ley N° 29944, aprobado mediante **Decreto Supremo N° 004-2013-ED**, y modificado, entre otros, por el **Decreto Supremo N° 007-2015-MINEDU**, regula las medidas preventivas y el retiro del profesor;

Que, conforme al numeral 86.2 del artículo 86° del Reglamento de la Ley N° 29944, el retiro del profesor es adoptado por el titular de la UGEL o DRE, o quien haga sus veces, previa recomendación de la Comisión Permanente o Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, cuando se trate, entre otros supuestos, de denuncias por **presuntas faltas graves señaladas en los literales a) Causar perjuicio al estudiante y/o a la institución educativa** y **b)** Ejecutar, promover o encubrir, dentro o fuera de la institución educativa, actos de violencia física, de calumnia, injuria o difamación, en agravio de cualquier miembro de la comunidad educativa **del artículo 48° de la Ley**;

Que, asimismo, el numeral 86.3 del artículo 86° del citado Reglamento establece que la medida de separación preventiva y el retiro culminan con la conclusión del proceso administrativo disciplinario o proceso judicial; que el periodo que dure dicha medida no constituye sanción ni demérito; y que las medidas de separación preventiva y retiro implican el alejamiento del profesor de cualquier institución educativa, siendo puesto a disposición del Equipo de Personal de la UGEL o DRE, según corresponda, para realizar las labores que le sean asignadas, debiéndose asegurar que no ejerza funciones en las áreas pedagógicas o de gestión institucional, sin que ello implique la suspensión del pago de sus remuneraciones.

Que, en el presente caso, de la revisión de la denuncia administrativa, la Disposición N° 005-2026-FPMU-DFSM y demás documentación que obra en el expediente, se advierte la existencia de hechos que, en esta etapa preliminar, requieren ser objeto de investigación administrativa disciplinaria y cuya naturaleza permite evaluar su eventual correspondencia con la falta grave prevista en el literal **a)** del artículo 48° de la Ley N° 29944, referida a causar perjuicio al estudiante y/o a la institución educativa; por cuanto de las investigaciones realizadas a la fecha, preliminarmente, se atribuye a los docentes investigados no haber tomado las previsiones del caso para el traslado de retorno de los estudiantes que participaron en representación de la Institución Educativa N° 0699 – Cahuide – Uchiza, en una actividad cívica en otra localidad cercana, dentro de las cuales se encontraba la estudiante Dámaris Cristel Bances Morales (13), quien lamentablemente falleciera a raíz de un accidente de tránsito.

Que, en consecuencia, atendiendo a la naturaleza de los hechos denunciados, a la condición de los servidores involucrados, al interés superior y protección de los estudiantes, así como a la necesidad de garantizar el normal funcionamiento del servicio educativo mientras se desarrollan las actuaciones administrativas correspondientes, resulta pertinente evaluar y adoptar la medida preventiva de retiro, en los términos establecidos por el artículo 86 del Reglamento de la Ley N° 29944;

Que, mediante Informe N° 036-2026-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD, de fecha 28 de setiembre de 2026, la Presidencia de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la UGEL Tocache, luego de la revisión de los actuados, **recomienda al titular de la UGEL Tocache disponer el retiro de los servidores MARIO SANTOS MAMANI MAMANI, JORGE MAXIMO ALANIA SANTILLÁN y DANIEL MAIZ MIRAVAL de la Institución Educativa N° 0699 – Cahuide – Uchiza**, como medida de carácter preventivo, conforme a la Ley N° 29944 y su Reglamento;

Que, corresponde al titular de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, dentro del ámbito de sus competencias, evaluar la recomendación efectuada por la CPPADD y adoptar la decisión correspondiente respecto de la medida de retiro, observando los presupuestos establecidos en la normativa vigente;

Que, la presente medida tiene naturaleza estrictamente preventiva y cautelar respecto del desarrollo del servicio educativo y de la investigación administrativa, por lo que **no supone la determinación anticipada de responsabilidad administrativa disciplinaria**, ni constituye sanción o demérito para los profesores comprendidos, quienes conservan las garantías inherentes al debido procedimiento administrativo;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 120-2024-MINEDU se aprobó la Norma Técnica denominada **"Disposiciones que regulan la investigación y el Proceso Administrativo Disciplinario de los profesores de la Carrera Pública Magisterial y profesores contratados, en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial"**, derogándose la Resolución Viceministerial N° 091-2021-MINEDU;

por lo que corresponde tener en cuenta dicha norma en las actuaciones de investigación y procedimiento disciplinario que resulten pertinentes;

Que, asimismo, conforme al Texto Único Ordenado de la **Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General**, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, todo acto administrativo debe encontrarse debidamente motivado, expresando una relación concreta y directa de los hechos relevantes del caso y las razones jurídicas y normativas que justifican la decisión adoptada;

Que, de conformidad con la Ley N° 28044, Ley General de Educación; Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial; Decreto Supremo N° 004-2013-ED, que aprueba su Reglamento, y sus modificatorias; Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444; Resolución Viceministerial N° 120-2024-MINEDU; Decreto Supremo N° 015-2002-ED, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa; y demás normas aplicables;

En uso de las atribuciones conferidas al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DISPONER EL RETIRO, como medida de carácter preventivo, de los siguientes profesores:

1. **MARIO SANTOS MAMANI MAMANI**, identificado con DNI N° 04743478, Director de la Institución Educativa N° 0699 – Cahuide – Uchiza.
2. **JORGE MAXIMO ALANIA SANTILLÁN**, identificado con DNI N° 73739941, docente de Educación Física de la Institución Educativa N° 0699 – Cahuide – Uchiza.
3. **DANIEL MAIZ MIRAVAL**, identificado con DNI N° 43506807, docente de la Institución Educativa N° 0699 – Cahuide – Uchiza.

La medida se adopta en el marco de lo dispuesto por el numeral 86.2 del artículo 86° del Reglamento de la Ley N° 29944, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED y modificatorias, en concordancia con el literal a) del artículo 48° de la Ley N° 29944, atendiendo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución y a la recomendación formulada por la CPPADD mediante Informe N° 036-2026-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD.

ARTÍCULO 2.- PRECISAR que la medida de retiro dispuesta mediante la presente Resolución Directoral es de carácter preventivo y **no constituye sanción ni demérito**, ni implica la determinación anticipada de responsabilidad administrativa disciplinaria, debiendo continuarse con las actuaciones de investigación administrativa que correspondan, con observancia del debido procedimiento.

La medida de retiro culminará conforme a lo establecido en el numeral 86.3 del artículo 86° del Reglamento de la Ley N° 29944, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED y modificatorias.

ARTÍCULO 3.- DISPONER que los profesores comprendidos en la presente medida sean puestos a disposición del **Equipo de Personal de la UGEL Tocache**, para realizar las labores que les sean asignadas conforme a la normativa vigente, debiéndose garantizar que, mientras se encuentre vigente la medida de retiro, no ejerzan funciones en áreas pedagógicas o de gestión institucional. La medida de retiro no comprende la suspensión del pago de sus remuneraciones, conforme a lo establecido en el numeral 86.3 del artículo 86° del Reglamento de la Ley N° 29944.

ARTÍCULO 4.- ENCARGAR al Área de Gestión Pedagógica y al Equipo de Personal de la UGEL Tocache, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptar las acciones necesarias para garantizar la continuidad y normal prestación del servicio educativo en la Institución Educativa N° 0699 – Cahuide – Uchiza, durante el periodo de vigencia de la medida de retiro.

ARTÍCULO 5.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache notificar la presente Resolución Directoral a:

- **MARIO SANTOS MAMANI MAMANI**, identificado con DNI N° 04743478;
- **JORGE MAXIMO ALANIA SANTILLÁN**, identificado con DNI N° 73739941; y
- **DANIEL MAIZ MIRAVAL**, identificado con DNI N° 43506807;

Conforme a las disposiciones sobre notificación establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTÍCULO 6.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General notificar la presente Resolución Directoral a la Presidencia de la CPPADD, al Equipo de Personal, al Área de Escalafón de la UGEL Tocache, al Director de la Institución Educativa N° 0699 – Cahuide – Uchiza y a los denunciantes, para conocimiento y fines pertinentes, según corresponda.

ARTÍCULO 7.- PRECISAR que la presente medida se mantendrá vigente en los términos establecidos por la normativa aplicable y hasta que se produzca el supuesto legal que determine su culminación, sin perjuicio de las decisiones que correspondan en el procedimiento administrativo disciplinario o en la vía judicial.

ARTÍCULO 8.- DISPONER que la presente Resolución Directoral sea registrada y archivada en los sistemas y unidades administrativas correspondientes de la UGEL Tocache, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Dirección Regional de Educación de San Martín
Unidad de Gestión Educativa Local
DIRECCION
Tocache

Mg. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS.
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVAL
LOCAL DE TOCACHE